

통 보

1. 제 목 : 금품수수 후속조치에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○□□병원

3. 내 용

가. 관계법령 및 판단기준

정부에서는 공직자 등의 비리를 규제하는 강화된 반부패법으로 직무 대가성을 따지지 않고 공직자 등의 금품수수를 금지하고자 '16. 9. 28. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법)」을 시행하였습니다.

「청탁금지법」 제8조제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액(동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등) 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 같은 법 제23조에 따르면 제8조제2항을 위반한 공직자등과 제8조제5항을 위반하여 수수 금지 금품등을 공직자등에게 제공한 자에게는 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

또한 같은 법 제14조에 따르면 이 법의 위반행위가 발생한 기관은 조사·감사 또는 수사 결과에 따라 공소 제기, 과태료 부과 대상 위반행위의 통보, 징계 처분 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 제23조제7항에 의거 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 재판 관할법원에 통보하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○□□병원 ▽▽부 ○○○ 과장은 [표]와 같이 '18. 7월 「●●●센

터 ㉔㉔콘제품 제작용 전동롤러 구매(‘##. #.##. 체결)」계약 관련 전동롤러 제작 협의를 위해 직무 관련자인 ‘○○○ ㉔㉔콘 하우스’ ○○○ 대표의 대구 사업소에 현장 협의 후 서울 자택으로 복귀하기 전 KTX 동대구역 인근 ○○○의 차량 내에서 ○○○에게 ###만 원이 든 봉투 및 상행선(대구-서울) KTX 승차권을 수수하였고, ‘##, #, #. 오후에 ●●●센터 전동롤러 수리를 위해 상경한 ○○○과 저녁 식사를 하고 ○○○의 차량을 이용하여 자택으로 가는 중에 ㉔㉔㉔㉔공단 재활공학연구소에 납품 소개 사례 명목으로 현금 ###만 원을 수수하였으며, ‘##. #.##. 또는 ##일 오후 #시경 ○○○이 ㉔㉔㉔㉔공단 재활공학연구소에 전동롤러 납품을 축하하는 식비를 대신하여 현금 ##만 원을 조사대상자의 외투 주머니에 넣어 주어 수수하는 등 #차례에 걸쳐 ###만원의 금품 및 ##,###원의 KTX 승차권을 수수하여 「청탁금지법」 제8조 제2항을 위반함으로써 같은 법 제23조에 의한 과태료 부과대상에 해당합니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○□□병원장은

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 ♠▷◇ 4급 ○○○와 같은법 제8조제5항을 위반하여 수수 금지 금품등을 ○○○에게 제공한 ‘○○○㉔㉔콘하우스’ 대표 ○○○에 대하여 같은 법 제23조 제7항에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하는 등 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.(통보)